37 중과세율 적용 배제특례에 대한 사후관리 강화(법 §180의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 중과적용 배제특례 ○ 리츠, 부동산펀드, PFV의 경우 취득세 대도시 중과 배제 ○ (신 설)	□ 추징규정 신설 ○ (현행과 같음) ○ 취득일부터 2년 이내에 특례 적용 대상에 해당하지 아니하게 된 경우 **중과를 적용**하여 감면분 추징

□ 개정내용

○ 취득시 중과배제 요건을 충족하여 특례를 적용받은 후 **중과배제 요건을 충족하지 아니하게 된 경우**에 대한 **별도 규정 부재**

※ PFV(페이퍼컴퍼니)가 부동산 취득시에는 중과 배제 특례를 적용 받고 이후에 일반 주식회사로 전환되었더라도 별도규정이 없으므로 추징 불가(조심 2023지1659)

○ 부동산 **취득시 중과세 배제특례 적용대상**에 해당하였으나, 취득일부터 **2년 이내**에 특례 적용대상이 아니게 되는 경우 **감면(중과 배제)분 추징**

※ **취득세를 비과세, 과세면제 또는 경감**받은 후에 해당 과세물건이 취득세 부과대상 또는 **추징 대상**이 되었을 때에는 **그 사유 발생일부터 60일 이내**에 해당 과세표준에 제11조부터 제15조까지의 세율을 적용하여 산출한 세액[경감받은 경우에는 이미 납부한 세액(가산세는 제외한다)을 공제한 세액을 말함]을 신고·납부하여야 함(지방세법 §20③)

□ 적용요령

○ 이 법 시행(2026. 1. 1.) 이후 부동산을 취득하는 경우부터 적용(부칙 §17)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제180조의2(지방세 중과세율 적용 배제 특례) ① (생 략) <신 설>